

9

**AMIN RADUAN BIN ABDULLAH SANI *lwn.* NORMAH BINTI  
NAPIAH**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), Y.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 13 Disember 2019 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1441H]**

**[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-032-0010-2018]**

**[Rayuan Terhadap Perintah Pembekuan Transaksi Harta Di Bawah Seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]**

**Peguam Syarie Pemohon : Pn. Siti Harlina Binti Mohd Shahrar daripada  
Tetuan Nizam, Harlina & Co.**

**Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.**

**ALASAN PENGHAKIMAN**

[ 1 ] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 26/1/2018. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10200-032-0339-2017 yang diberikan pada 15/1/2018 berhubung dengan pembekuan transaksi harta. Tiada maklumat mengenai serahan Notis Rayuan kepada Responden.

[ 2 ] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah diserahkan kepada Perayu pada 11/7/2018 dan Alasan Rayuan telah difailkan oleh Perayu pada 18/7/2018. Satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada Perayu bertarikh 24/12/2018 bagi menunjuk sebab

mengapa kes rayuan ini tidak wajar dibatalkan, namun tiada maklum balas daripada Perayu.

[ 3 ] Pada sidang rayuan hari ini bertarikh 13/12/2019, kami dapati bahawa Perayu telah gagal untuk mengambil tindakan yang sewajarnya sebagaimana yang telah dimaklumkan kepadanya. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

### KEPUTUSAN

**SETELAH** Kami meneliti kes rayuan Pihak Perayu, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

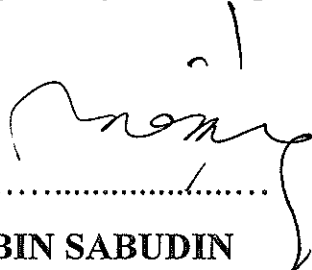
1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

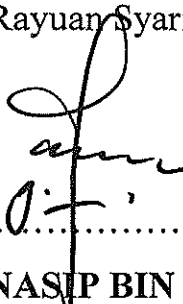
- .....  

1. **Y.A.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- .....  

2. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- .....  

3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor